

권 고

1. 제 목 : 사회취약계층의 경제적 재기 지원 확대를 위한
관련 내규 정비 필요
2. 소관부점 : 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제15호에 따라 공사 무담보채권 등의 신용회복지원 및 채권정리·관리업무 관련 내규 제·개정의 소관 부점으로 가계지원업무의 조정·총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」(이하 “규정”이라 한다) 제15조 제1항 및 별표1 ‘채무조정 범위 및 채무부담액 산정기준’에 따르면 채무자의 회수 가능 재산이 없는 경우에는 채무자의 소득 등 상환능력, 연령, 연체 기간을 고려하여 30~60%의 채무감면율을 적용하도록 되어 있고,

같은 규정 별표2 ‘특수채무관계자 감면표’에 따르면 기초수급자, 만 70세 이상의 고령자 등 총 28종의 사회취약계층에 대하여 종별로 정해진 채무감면율(60%, 70%, 90%)¹⁾을 적용하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기초수급자 등 사회취약계층 지원을 위한 공사 규정을 관련 법령 및 신용회복위원회의 개인워크아웃 등 유사 신용회복지원 제도 등과 비교·점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 용어의 정비 및 관련 법령 개정에 따른 현행화 필요

‘특수채무관계자’의 용어를 사용 및 정의함에 있어 규정 및 ‘무담보 채권 채무조정세칙’ 등 관련 내규에는 별도의 정의가 없으므로, 사회 통념상 이해하기 쉬운 ‘사회취약계층’, ‘사회적배려 대상자’ 등의 합리적인 용어를 사용하거나 별도의 용어 정의가 필요한 것으로 판단되고,

보건복지부의 장애등급제 폐지²⁾ 및 「장애인복지법 시행령」의 개정(2019. 7. 1. 시행)에 따라 장애등급이 1급부터 3급까지 해당하는 장애인을 ‘장애의 정도가 심한 장애인’으로, 장애등급이 4급부터 6급까지 해당하는 장애인을 ‘장애의 정도가 심하지 않은 장애인’으로 변경되었으므로, 규정에서 사용 중인 ‘중증장애인(1~3급)’, ‘장애인(4~6급)’ 등의 구분 기준을 관련 법령에 따라 변경된 명칭으로 현행화할 필요가 있다.

(2) 사회취약계층 분류 정비 필요

「국민기초생활 보장법」에 따른 기초수급자³⁾는 크게 생계급여·의료

1) 특수채무관계자가 재산을 소유한 때에는 인수채권액(가지급금과 원금)에서 회수가능액을 뺀 나머지 인수채권액에 대하여 감면율을 적용

2) 정부(보건복지부)는 장애등급으로 대표되는 공급자 관점에서 정책개발·집행이 용이한 체계에서 수요자 중심의 장애인 지원체계를 구축을 위하여 2019년 7월부터 기존 1~6등급의 ‘장애등급제’를 폐지하고, ‘장애정도가 심한 장애인’과 ‘심하지 않은 장애인’으로 구분하여 정책을 시행

3) 기초수급자 선정 기준

급여·주거급여·교육급여 수급자로 구분되며 공사 채무조정제도는 생계급여 수급자를 채무감면율 90%, 의료·주거·교육급여 수급자를 채무감면율 70%로 분류하여 적용 중이나,

의료급여 수급자⁴⁾에 대해서는 기초수급자 선정 시 직계혈족 등 부양의무자의 부양능력(소득 및 재산 등)을 추가로 판정하는 등 다른 기초수급자와는 달리 엄격한 기초수급자 선정조건을 요구하고 있으며, 신용회복위원회의 개인워크아웃 채무감면율 뿐만 아니라 한국토지주택공사의 영구임대주택 지원대상 등 다른 사회복지제도에서도 생계급여와 의료급여 수급자는 동일한 수준의 혜택을 부여 중인 상황임을 고려할 때 의료급여 수급자를 생계급여 수급자와 동일한 수준의 사회취약계층으로 분류하여 채무감면율을 적용하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

또한, 고령자의 경우 「노인복지법」의 경로우대제도, 「기초연금법」의 기초연금 자격, 「국민건강보험법」의 보험료 경감 및 피부양자 자격 등 관련 법령에서는 고령자(노인)의 기준을 만 65세로 정하고 있으나,

공사의 사회취약계층 채무감면율의 고령자 기준은 ^①만 70세 이상

(단위 : 천 원)

기초수급자	소득기준 (기준 중위소득)	기초수급자 소득기준(예시)		비고 (부양의무자 판단)
		2인가구	4인가구	
생계급여	30%	978	1,536	×
의료급여	40%	1,304	2,048	○
주거급여	46%	1,500	2,356	×
교육급여	50%	1,630	2,561	×

※ 부양의무자 : 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자 등 부양의무자의 부양능력(소득 및 재산)을 판정하여 부양능력이 있을 경우 수급자 지정 불가

4) 감사 기간 중 실시한 ‘특정감사 주요 감사사항 점검 및 자문 회의(‘22. 10. 20.)’에서 사회복지전문가(◇◇ ◇◇◇구 xxx주사보)는 2022년부터 의료급여 수급자만 ‘부양의무자 기준’이 적용되어, 사회복지 실무에서는 기초수급자의 선정 및 유지 난이도를 의료급여-생계급여-주거급여-교육급여 순으로 판단하고 있으며, 의료급여 수급자(감면율 60%)는 생계급여 수급자(감면율 90%)와 유사 수준의 지원이 적정한 것으로 자문함

고령자(채무감면율 70%), ②만 60세 이상~만 70세 미만 고령자(채무감면율 60%), ③만 70세 이상 고령자를 부양하고 있는 사람(채무감면율 60%) 등 만 70세와 만 60세를 혼용하여 사용하고 있으므로 관련 법령 등에 따라 채무감면율 적용대상 고령자 기준 연령을 만 65세로 변경 및 통일할 필요가 있다.

(3) 사회취약계층 지원 적정성 및 누락여부 확인 필요

[표 1]과 같이 공사 채무조정 제도와 유사한 신용회복지원 제도인 신용회복위원회 개인워크아웃 제도를 비교·검토한 결과 지원여부가 다른 11종의 사회취약계층이 확인되었는데,

[표 1] 공사 채무조정 및 신용회복위원회 개인워크아웃 사회취약계층 지원 차이

순번	사회취약계층	공사 채무조정제도	신용회복위원회 개인워크아웃
1	중소기업인(사업자 대출금)	60%	해당사항 없음
2	영세자영업자		
3	실업급여 수급자		
4	고용노동부 「국민취업지원제도」 참여자		
5	여성가장		
6	노숙자	해당사항 없음	최대 70%
7	미성년자		
8	성매매피해자		
9	군복무자		상각채권 최대70% 미상각채권 최대30%
10	대학생		
11	미취업청년		

공사만 지원하고 있는 ‘여성가장’의 경우 규정 별표2 ‘특수채무관계자 감면표’ 상 「근로자직업능력 개발법 시행령」 제6조 제1항 제2호에 따른 여성가장이라고 정의되어 있으나, 해당 법령은 2022. 2. 17. 일부개정되어 「국민 평생 직업능력 개발법 시행령」으로 제명이 변경되었음은

물론 직업능력개발훈련의 지원 대상 등을 정비하면서 ‘여성가장’의 정의 및 지원에 대한 조문 내용이 삭제·변경⁵⁾되었으므로 ‘여성가장’을 사회취약 계층으로 보고 지원을 유지할지 검토할 필요가 있다.

또한, 위 사례와는 반대로 공사가 지원하지 않고 있는 ‘성매매피해자’는 「성매매피해자보호법」 제3조⁶⁾에 따라 국가가 피해자의 보호, 피해 회복 및 자립·자활을 지원하도록 하고 있는 점을 고려할 때 ‘성매매피해자’를 사회취약계층에 포함시켜 신규 지원하는 방안을 모색해 보는 등

공사만 지원하고 있는 사회취약계층 5종에 대한 지원 적정성 여부를

5) 「근로자직업능력개발법 시행령」 제6조(실업자등에 대한 직업능력개발훈련의 대상) 제1항제2호 개정 내용

개정 前	개정 後 (2022. 2. 17 일부개정)
「근로자직업능력개발법 시행령」 제6조(실업자등에 대한 직업능력개발훈련의 대상) ① 법 제12조 제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 사람”이란 다음 각 호의 사람을 말한다. 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 여성가장 가. 이혼, 사별(死別) 등의 사유로 배우자가 없는 사람 나. 미혼여성으로 부모가 모두 없거나 부모가 모두 부양능력이 없는 사람 다. 본인과 주민등록표상 세대(世帶)를 같이하는 배우자, 본인 또는 배우자의 직계혈족 및 형제·자매로서 60세 이상 또는 18세 미만이거나 장애, 질병, 군복무 및 재학(在學) 등의 사유로 근로능력이 없다고 인정되는 사람을 부양하는 사람 라. 그 밖에 취업 촉진을 위한 직업능력개발훈련이 필요한 여성가장으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사람	「국민 평생 직업능력 개발법 시행령」 제6조(직업능력개발훈련의 대상) ① 다음 각 호의 사람은 법 제12조에 따른 직업능력개발훈련 대상에서 제외한다. 2. 국가 또는 지방자치단체가 실시하거나 비용을 지원하는 직업능력개발훈련을 수강하고 있는 사람

6) 「성매매피해자보호법」 제3조(국가 등의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 성매매를 방지하고, 성매매피해자 및 성을 파는 행위를 한 사람(이하 “성매매피해자등”이라 한다)의 보호, 피해 회복 및 자립·자활을 지원하기 위하여 다음 각 호의 사항에 대한 법적·제도적 장치를 마련하고 필요한 행정적·재정적 조치를 하여야 한다.

4. 성매매피해자등에 대한 주거지원, 직업훈련, 법률구조 및 그 밖의 지원 서비스 제공

확인하고, 공사가 지원하지 않는 사회취약계층 6종에 대해서는 사회취약 계층에 대한 지원이 누락되지 않도록 세밀하게 검토할 필요성이 있다고 판단된다.

[소관부점 의견] 가계기획처는 감사결과를 수용하였으며 사회취약 계층의 적극적인 지원 등을 위하여 관련 내규를 검토하겠다고 답변 하였다.

4. 조치할 사항

가계기획처장은 사회취약계층의 지원 확대 등을 위하여 관련 내규를 정비하는 등 합리적인 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

[참고]

공사 채무조정 및 신용회복위원회 개인워크아웃 사회취약계층 지원 현황

순번	사회취약계층	공사 특수채무자 감면율	신용회복위원회 개인워크아웃 감면율
1	수급자(생계급여)	90% (채무원금 1,000만 원 이하)	최대 90% (채무원금 1,500만원 이하)
2	중증장애인(1~3급) 중 장애인연금수령자	" (채무원금 1,000만 원 이하)	" (채무원금 1,500만 원 이하)
3	수급자(의료급여)	70%	최대 90% (채무원금 1,500만원 이하)
3	수급자(주거급여·교육급여)	"	최대 80%
4	중증장애인(1~3급)	"	"
5	만 70세 이상 고령자	"	"
6	국가유공자(상이등급 1~3급)	"	최대 70%
7	중소기업인(사업자 대출금)	"	해당사항 없음
8	영세자영업자	"	해당사항 없음
9	실업급여 수급자	"	해당사항 없음
10	고용노동부 「국민취업지원제도」 참여자	"	해당사항 없음
11	사망자	60%	최대 70%
12	실종자	"	"
13	국가유공자 상이등급(상이등급 4~7급)	"	"
14	장애인(4~6급)	"	"
15	구속수감자(잔여 형기 2년 초과)	"	"
16	주민등록말소자(말소기간 3년 이상)	"	"
17	장기입원자(6개월 이상), 희귀난치성질환자	"	"
18	한부모가족	"	"
19	북한이탈주민	"	"
20	만 60세 이상 고령자(만 70세 미만)	"	"

순번	사회취약계층	공사 특수채무자 감면율	신용회복위원회 개인워크아웃 감면율
21	만 70세 이상 고령자를 부양하고 있는 사람	60%	최대 70%
22	장애인을 부양하고 있는 사람	〃	〃
23	3명 이상 미성년자를 부양하는 자	〃	〃
24	자연재난 및 사회재난 피해자(1년 이내)	〃	〃
25	5·18 민주유공자	〃	〃
26	고엽제 피해자	〃	〃
27	차상위계층	〃	〃
28	여성가장	〃	해당사항 없음
29	노숙자	해당사항 없음	최대 70%
30	미성년자	해당사항 없음	최대 70%
31	탈성매매여성	해당사항 없음	최대 70%
32	군복무자	해당사항 없음	상각채권 최대70% 미상각채권 최대30%
33	대학생	해당사항 없음	
34	미취업청년	해당사항 없음	
기타	총채무원금 잔액이 2백만 원 이하인 채무자	90%	해당사항 없음